

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2306/2532

นาย สม ยศ แซ่ฮึ้ง หรือแซ่เต้
บริษัท อา คเนย์ ประกันภัย จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 164, มาตรา 889

การฟ้องร้องเรียกเงินตามสัญญาประกันชีวิตมิได้มีกฎหมายกำหนดอายุความไว้เป็นพิเศษ จึงต้องใช้อายุความทั่วไปที่กำหนดสิบปีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 164

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงินตามกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุพร้อมดอกเบี้ยเป็นเงิน 1,525,000 บาท กับดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงิน 1,000,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยจะชำระเงินให้แก่โจทก์เสร็จสิ้น จำเลยให้การว่านายวิรัตน์ แซ่เต้ ผู้ทำสัญญาประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลกับจำเลยยังไม่ถึงแก่ความตาย และคดีโจทก์ขาดอายุความแล้ว ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 1,525,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 1,000,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลตามเอกสารหมาย จ.3 นั้น ได้ระบุไว้ในตารางความคุ้มครองว่าเสียชีวิตกับการสูญเสียชีวิตจะ สัญญาใน

ข้อเสียชีวิตจึงมีลักษณะเป็นการประกันชีวิต ซึ่งมีได้มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นพิเศษจึง
ต้องใช้อายุความทั่วไปมีกำหนดสิบปีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา
164 โจทก์ฟ้องคดีนี้ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว คดีโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ"

พิพากษายืน

(ประมาณ ชั้นชื้อ-บุญส่ง คล้ายแก้ว-นิเวศน์ คำฟ้อง)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>